

1504633-09.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... os canos, uma mulher surgiu o acusando de roubo, agredindo-o fisicamente. Também foi agredido pelos parentes da vítima. Negou ter agredido a vítima. Disse que não fez gestos ameaçadores à vítima, visto que na viatura estava com as mãos algemadas para trás. Por fim, declarou que não chegou a tirar os canos do local. Estas são as provas dos autos e, diante delas, para esta julgadora, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1504633-09.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1504633-09.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RUBENS DE OLIVEIRA LUCAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

RUBENS DE OLIVEIRA LUCAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, § 1º, e 147, combinados com art. 69, todos do Código Penal, porque, segundo apurado, no dia 24 de fevereiro de 2022, por volta das 10 horas e 50 minutos, na Avenida Arraias do Araguaia, na altura do nº 194, Vila Nova York, nesta Capital, subtraiu para si, dois canos de PVC, pertencentes a Meire Couto da Silva, sendo certo que, logo depois da subtração, empregou violência contra Meire Couto da Silva e Giovanna Mayara da Silva Vasconcelos, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção das coisas para si.

Consta, ainda, que na mesma data, logo em seguida, no trajeto até o 53º Distrito Policial e no pátio da mesma unidade policial, o denunciado ameaçou Meire Couto da Silva, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave.

A denúncia foi recebida, o réu foi citado, notificado e apresentou resposta à acusação.

Mantido o recebimento da denúncia, e não sendo o caso de acordo de não persecução penal ou de suspensão condicional do processo, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, durante a qual foram ouvidas as duas vítimas, duas testemunhas policiais e o réu foi interrogado.

As partes requereram a juntada dos laudos de exame de corpo de delito das vítimas e do réu o que foi deferido pelo juízo.

Com a juntada dos laudos requeridos e declarada encerrada a instrução criminal as

partes foram instadas a se manifestar

Em suas alegações o Ministério Público buscou a condenação do réu como incurso no art. 157, §1º combinado com art. 14, II e art. 147, todos do Código Penal. (fls. 147/150).

Por sua vez, a Defesa pugnou pela improcedência da ação penal e a consequente absolvição do réu com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a desclassificação para o crime de furto simples em sua forma tentada, além da fixação da pena base no mínimo legal, com o estabelecimento de regime mais brando para cumprimento de pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Respeitado entendimento da Promotora de Justiça que atua neste juízo não há provas suficientes para a condenação do acusado pelos crimes descritos na denúncia.

Com efeito, ouvida em juízo, a vítima Giovanna, após fornecer características do agente, reconheceu o réu. Ao ser indagada sobre os fatos, disse que ela e a mãe já tinham dado falta de alguns pertences que estavam guardados na garagem do imóvel vizinho e no dia dos fatos, saiu com sua mãe para procurar os objetos, e sua mãe viu o réu tirando os canos pelo portão vazado do portão da garagem da casa do lado. Partiu para cima dele, que alegou que um senhor de blusa azul tinha dado os canos para ele.

Porém ninguém autorizou a retirada dos canos. Disse que ela, sua mãe e seu avô foram agredidos pelo réu, com socos e empurrões. Todos tiveram lesões leves. No mais, esclareceu que o acusado foi abordado quando tentava subtrair os canos da garagem e foi mantido no local por ela e seus parentes até a chegada da polícia. Não conhecia o réu antes dos fatos.

Declarou, ainda, que o réu as ameaçou dizendo que ele sairia logo da cadeia e que elas "iriam ver" e ainda ficou fazendo gestos com as mãos, vários sinais.

No mesmo sentido, a vítima Meire, após fornecer características do agente, reconheceu o réu. Indagada sobre os fatos, declarou que já tinha percebido que alguns de seus canos, que estavam guardados na garagem vizinha de sua casa, estavam sumindo do local. Na data dos fatos, quando estava saindo de sua casa, deparou-se com o réu tentando tirar dois canos por entre o portão vazado da garagem vizinha. Gritou para que o réu soltasse os canos e partiu para imobilizá-lo. Ao se ver impedido de fugir, o réu começou a agredir a vítima, sua filha, seu irmão e seu pai de 71 anos. Declarou que seu pai foi empurrado pelo réu e caiu no chão, o que agravou seu estado de saúde. Disse que os canos já estavam do lado de fora da garagem quando flagrou o acusado. Partiu para cima do réu, segurando-o pelo pescoço. Na tentativa de se desvencilhar da imobilização, o réu ficou muito agressivo e começou a desferir socos e empurrões. Afirmou que teve lesões leves. No mais, a vítima declarou que conhecia o réu de vista, que já o viu pedindo coisas pela vila. Disse, ainda, que o réu a ameaçou, fazendo gestos de arma com a mão e dizendo que sabia onde ela morava, que voltaria para procurá-la. Esclareceu que o réu alegou que os canos haviam sido dados a ele por um senhor e que apenas partiu para imobilizá-lo quando ele fez menção de correr. A partir desse momento, o réu ficou muito agressivo e teve que contar com a ajuda dos seus familiares para segurá-lo. Por fim, disse que segurou o réu pelo pescoço após ele fazer menção de correr.

Já os dois policiais ouvidos em juízo disseram que, na data dos fatos, receberam um chamado via COPOM referente a furto de cano PVC.

Quando chegaram ao local, o réu já estava contido pelos populares. Foram informados pela vítima que o réu tentou furtar os canos de PVC que estavam armazenados na garagem vizinha ao seu imóvel. Questionado, o réu alegou que um senhor o autorizou a pegar os canos. Não se recordam da vítima relatar que foi agredida pelo réu. A policial Iara declarou que não presenciou o réu ameaçando a vítima. O policial José informou que tanto a vítima quanto o réu alegaram que estavam sendo ameaçados reciprocamente, mas não presenciou nenhum ato, nem falas ameaçadoras durante o trajeto para a delegacia.

Por sua vez, ao ser interrogado em juízo, o réu negou os fatos narrados na denúncia. Declarou que, na data em questão, estava trabalhando com entrega de

panfletos. No local dos fatos, viu alguns canos e perguntou para um senhor de blusa azul e cabelo grisalho, que estava próximo ao portão, se eles seriam descartados. O senhor respondeu que sim e que se ele conseguisse pegar, seriam dele. Quando estava pegando os canos, uma mulher surgiu o acusando de roubo, agredindo-o fisicamente. Também foi agredido pelos parentes da vítima. Negou ter agredido a vítima. Disse que não fez gestos ameaçadores à vítima, visto que na viatura estava com as mãos algemadas para trás. Por fim, declarou que não chegou a tirar os canos do local. Estas são as provas dos autos e, diante delas, para esta julgadora, as provas produzidas em sede de contraditório não conferem a certeza necessária para o decreto condenatório.

A versão do réu no sentido de que pegou os canos porque foi autorizado por um senhor não pode ser desconsiderada.

Isso porque a casa onde estavam os canos é de um senhor que não foi identificado pelas vítimas.

Por outro lado, não há como se descartar a possibilidade de o pai da vítima ter autorizado o réu a retirar os canos do local.

Nesse ponto, há que se ponderar que a palavra da vítima deve sim ser sopesada sobre as demais declarações, já que merecem crédito. Contudo, algumas nuances não podem ser desconsideradas no caso em questão.

Por primeiro, destaca-se que a versão apresentada pela vítima Meire em juízo é significativamente distinta da apresentada em sede policial (fls. 14), em especial quanto à impossibilidade de seu pai ter autorizado que o réu pegasse para si os canos de PVC. Enquanto que na fase pré-processual a vítima declarou que a doação era impossível pois seu pai se encontrava hospitalizado; em juízo declarou que seu pai estava no local, tendo sido, inclusive, agredido pelo réu. Dessa forma, não restou suficientemente afastada a doação alegada pelo acusado, diante da incongruência das versões.

De igual forma, com relação ao crime de ameaça, a versão apresentada pelas vítimas não foi corroborada pelos demais elementos trazidos aos autos e não sustentam um decreto condenatório, visto que os policiais ouvidos em juízo negaram ter presenciado qualquer ato de ameaça por parte do réu, seja no trajeto para a delegacia, seja no próprio departamento policial.

Veja-se que apesar de ter sido várias vezes indaga a respeito das ameaças Gisele não soube esclarecer o que efetivamente o réu fez de dentro da viatura da polícia e o simples fato de a testemunha e sua mãe terem dito que "se sentiram ameaçadas pelo réu", não é para este juízo suficiente para a caracterização do delito.

Desse modo, face ao princípio "in dubio pro réu", com relação aos crimes de roubo e de ameaça, a solução absolutória é que se impõe.

Firme é a jurisprudência no sentido de que: "Para que subsista uma condenação e, mesmo para que ela seja imposta é preciso que a prova não dê azo a qualquer incerteza, mostrando-se límpida e firme. Qualquer dúvida já compromete o juízo da condenação". (TACRIM - AC - Rel. Juiz Camargo Sampaio - RT 549/348).

Resta ainda a análise sobre eventual delito de lesão corporal praticado pelo réu contra vítima Meire e neste ponto, apesar da materialidade do delito ter sido devidamente comprovada pelo laudo de fls. 141/142, que atesta que Meire sofreu lesões de natureza leve. E ainda pelo fato de que a vítima expressou o desejo de representar contra o réu consoante termo de fls. 14, também não há que se falar em condenação do réu, já que conforme se depreende dos autos, segundo as declarações da vítima e de sua filha, tais agressões ocorreram após o réu ter tentado se explicar sem resultado, quanto ao fato de estar pegando os canos de PVC, estando presente no caso a legítima defesa.

Com efeito, Gisele foi enfática em afirmar que "partiu para cima do réu" no momento em que o viu com dois canos de PVC nas mãos e que juntamente com sua mãe o confrontaram, sendo que a todo momento ele afirmou que um senhor teria lhe deixado se apossar dos objetos.

Assim sendo, não há dúvidas de que o réu, no caso em tela, agiu sob a excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal, ainda mais que se viu impedido de sair do local, como relatado por ele e pelas testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório.

Diante de todo o exposto, julgo improcedente a ação penal que a Justiça Pública move contra o réu das acusações que lhe foram imputadas, para ABSOLVÊ-LO, com fundamento no art. 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal. Após, o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações de praxe, arquivem-se aos autos. Sem custas diante da natureza da decisão. P.R.I.C.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA